

0000609-08.2015.8.26.0244

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: BRUNO GONÇALVES MAURO TERRA

Comarca: Iguape

Foro: Foro de Iguape

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... Data de Publicação: 27/01/2021)

"Habeas Corpus - Roubo majorado e associação criminosa - Prisão preventiva decretada - Pedido de prisão domiciliar - Não se vislumbra, na atualidade, a presença dos requisitos da prisão preventiva - Decorridos mais de três anos e cinco meses desde os fatos - Paciente regularmente citada - Ausência de apontamento de recente envolvimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Iguape

Foro de Iguape

1ª Vara

Rua dos Estudantes, 106

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000609-08.2015.8.26.0244

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 026/2015 - Delegacia de Polícia de Ilha Comprida

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CHRISTINE ARNOLD

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO GONÇALVES MAURO TERRA

Vistos.

O Ministério Público de São Paulo denunciou CHRISTINE ARNOLD, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 171, "caput" do Código Penal. Segundo narrou o MP, entre 05 de março de 2014 e 03 de outubro de 2014, em hora incerta, na Avenida Beira-Mar, nº 12.764, Balneário São Martinho, na cidade de Ilha Comprida, comarca de Iguape, Christine Arnold, qualificada a fls. 188, obteve, para si, vantagem ilícita consistente em R\$ 17.000,00 (dezessete mil reais), em prejuízo das vítimas Ourides de Oliveira e Leonice Andrade de Oliveira, induzindo e mantendo-as em erro, mediante ardil (fls. 266-268). O MP requereu, ainda, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Foi decretada a prisão preventiva da acusada. A denúncia foi recebida em 23 de

abril de 2020 (fls. 318-320). A ré foi citada e apresentou resposta à acusação (fls. 404-410).

Não foi concedida a absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas duas testemunhas da acusação, seguindo-se o interrogatório da ré. No mais, foi homologada a desistência das vítimas.

As alegações finais foram apresentadas de forma escrita..

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal da acusada pelo delito descrito na denúncia.

Não há preliminares a apreciar. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A materialidade do crime constante da denúncia está provada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (fls. 20-22), pelos autos de coleta do material gráfico (fls. 26-27 e 31-32), escritura de venda e compra (fls. 34-36), certidão de matrícula (fls. 38-39), demonstrativo de dívida municipal (fl. 40), ficha cadastral do imóvel (fl. 41), instrumento particular de compromisso de venda e compra (fls. 43-45), ofício do tabelião de notas (fl. 62), laudo grafotécnico (fls. 64-68), ofício do Município de Ilha Comprida (120-122), bem como pelas provas orais colhidas no processo.

A autoria da acusada em relação a tal crime também está demonstrada pelos documentos acima indicados, pelas provas orais colhidas no processo, além dos demais elementos angariados durante o inquérito policial e o processo penal.

A testemunha André Buracoski Rosa, coproprietário do imóvel vendido pela ré, em juízo, testemunhou que quando chegou em 2015, todo ano pagava o IPTU na prefeitura. Assim, se deparou com uma casa construída em seu terreno, mas não ficou sabendo como isso aconteceu até conversar com Ourides e Leonice. Levou um susto quando viu a casa construída. Ourides e Leonice apresentaram documentos com assinaturas falsas. Ficou sabendo que a ré era a responsável pela venda do imóvel. Descobriu isso apenas ao ler o contrato apresentado por Ourides e Leonice. Foi proposta uma ação para retomar o imóvel, ocasião em que foi determinada a reintegração de posse, com trânsito em julgado. Não sabe como a ré pegou seus dados para efetuar a venda do imóvel. Quando comprou o imóvel em 2012, não foi por intermédio de imobiliária. Tem firma reconhecida em Ilha Comprida. Não sabe falar se tem firma reconhecida no cartório de Ibirapuera, tem quase certeza que não.

A testemunha Eliete Gomes Buracoski, coproprietária do imóvel vendido pela ré, em audiência judicial, depôs que o ex-marido adquiriu um imóvel diretamente com o proprietário. A aquisição do imóvel ocorreu no final do ano 2012. Quando foram verificar o terreno, no mês de março de 2013, depararam-se com uma construção no imóvel. Tocaram a campainha para conversar com os moradores, os quais disseram que adquiriram o lote pela imobiliária Arnold. Se não se engana, tais moradores mencionaram que o imóvel foi vendido pela ré. Os referidos moradores mostraram um documento de compra e venda com assinatura da depoente e do André, mas não eram autênticas. As assinaturas, com firmas reconhecidas, eram falsas. Não autorizou a comercialização do imóvel pela imobiliária da acusada, a qual conheceu apenas após o contato acima referido com as pessoas que estavam ocupando o imóvel. A partir disso, foram à Delegacia de Ilha Comprida. André recuperou a posse do imóvel, sendo necessário, para tanto, o ajuizamento de ação, cujo trâmite foi demorado. Acha que André foi à imobiliária, mas não se recorda se ele logrou êxito em estabelecer contato. Não foi à imobiliária. Para recuperar o imóvel, foi necessário arcar com despesas, com advogado, com prova da autenticidade da assinatura e com deslocamento, entre outras coisas. Não conhece a acusada nem teve contato com ela. Não sabe informar se a negociação do imóvel foi realizada diretamente com ela ou com outro corretor que prestava serviços na imobiliária da ré.

E finalmente, em seu interrogatório a ré, CHRISTINE ARNOLD, contou que o proprietário do terreno não recebeu o dinheiro referente ao preço do imóvel, porém enviou o valor por correio, bem como o contrato assinado com firma reconhecida. O terreno foi disponibilizado à imobiliária para que fosse ofertado para venda,

através de telefone. Efetuou a venda do imóvel, mas não pagou o proprietário do imóvel. O corretor que prestava serviço a ela conversou com o proprietário do imóvel. O contrato foi repassado para Ourides. Não se lembra do objeto do contrato. Como se vê, a totalidade da prova oral colhida em juízo é íntegra e coesa, e aponta no sentido de que a ré efetivamente praticou a conduta delitiva descrita na denúncia, vez que as testemunhas confirmaram que suas assinaturas foram falsificadas, seu lote vendido, bem como nenhum dinheiro foi repassado para os verdadeiros proprietários.

Sabe-se que o elemento central do estelionato é a fraude ou o ardil. Por meio desse instrumento, o agente coloca a vítima em erro e, conseqüentemente, obtém vantagem patrimonial ilícita. Em outros termos: é indispensável que a vantagem econômica obtida, além de ilícita, seja decorrente de um erro produzido pelo sujeito. Cezar Roberto Bitencourt ensina que: "(...) para caracterização do estelionato, cabe à acusação comprovar os seguintes elementos: (i) emprego de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento; (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro; (iii) obtenção da vantagem patrimonial ilícita em prejuízo alheio (...)" (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, 3 : parte especial : dos crimes contra o patrimônio. 12 ed. São Paulo: Saraiva. 2012. Epub)

No caso dos autos, esses elementos foram comprovados a contento pela acusação. Isso porque a prova oral confirma as informações constantes da prova material, como a falsificação de assinaturas e documentos e vantagem financeira ilícita. Além disso, a ré confessou parcialmente o crime, não restando dúvidas quanto à autoria delitiva.

Sobre o tema, recente julgado envolvendo crime de estelionato em que a Christine figura como ré:

"Estelionato. Preliminar improcedente. Sentença devidamente fundamentada, com análise detida das provas, dos depoimentos e da sua relevância no convencimento. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras da vítima e provas documentais. Alegações da ré que, além de não comprovadas, são colidentes com os demais indícios. Condenação acertada. Pena mantida e regime fechado mantidos. Acusada multirreincidente em crimes de mesma natureza. (...)"

(TJ-SP - APR: 00008447220158260244 SP 0000844-72.2015.8.26.0244, Relator: Francisco Bruno, Data de Julgamento: 10/06/2021, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/06/2021)

No mais, a acusada era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade que possam beneficiá-la.

Portanto, a prova é certa e não deixa qualquer dúvida de que a ré praticou o delito descrito na denúncia, devendo responder penalmente pelos atos praticados.

Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 59 do Código Penal.

Na primeira fase, verifico que a ré é portadora de maus antecedentes, bem como a conduta social da acusada revelou-se extraordinária à espécie criminosa, uma vez que ela se aproveitou da profissão que exercia (corretora de imóveis) para praticar seu intento. Fixo a pena-base acima do mínimo legal em 1 ano e 3 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Em segunda fase, está presente a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, porém, verifico que a ré é multirreincidente e, por esse motivo, deixo de compensar integralmente a causa atenuante com a agravante. Assim, considerando que as sucessivas reincidências da ré implicariam aumento da pena no patamar de 1/3, aumento a reprimenda apenas de 1/6, em razão da presença da confissão espontânea, e fixo a pena provisória em 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão e 15 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria não há causas de aumento ou diminuição.

Fixo a pena definitiva em 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão e 15 dias-multa.

Considerando a atual situação econômica da ré, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo).

Fixo o regime inicial semiaberto, em observância ao disposto no art. 33, caput, e §2º, do Código Penal, diante da multirreincidência específica e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da multirreincidência específica.

Também não cabe a suspensão condicional da pena, pelas mesmas razões.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu CHRISTINE ARNOLD pela prática do delito do artigo 171, "caput" do Código Penal, à pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa.

Compulsando os autos, verifico que os fatos apurados nestes autos versam sobre o cometimento de crime de estelionato ocorrido em meados de 2014, sendo que a ré está presa preventivamente por este processo desde a data de 23 de abril de 2020 (fls. 318-320).

Dessa forma, o longo período decorrido entre os fatos apurados e a prolação da presente sentença deixam claro a desnecessidade de manutenção da prisão cautelar, tendo em vista que "inconciliável, como regra, a garantia da ordem pública com o extenso decurso de tempo, a contar da data do crime". Afinal "Se o agente não foi preso em flagrante ou em curto espaço de tempo após a prática do delito, enfraquece-se o fator ligado à ordem pública (...)".

Não se ignora o fato de a autora dos fatos ser multirreincidente em crimes de estelionato, contudo, os fatos apurados nestes autos remontam ao longínquo ano de 2014, de modo que não há que se falar em atualidade relativa à reiteração de crimes por parte da ré, já que está presa desde a data de 31/01/2015, em razão de prisão preventiva decretada nos autos do processo 001998-62.2014.8.26.0244.

Nesse sentido, o TJ-SP:

"(...)REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E DO REQUISITO DA ATUALIDADE. POSSIBILIDADE. (...). 3. Ademais, não restou preenchido o requisito da atualidade da prisão processual (par.2º do art. 312 do C.P.P.). Condutas que teriam ocorrido entre 1997 e 2007, de modo que teriam cessado há cerca de quatorze anos. No mais, a vítima já atingiu a maioridade, constituiu família e não mais coabita com o paciente. 4. Imposição das medidas de contracautela previstas no artigo 319, incisos I, III, IV e V, do Código de Processo Penal. 5. Concessão parcial da ordem, para assegurar o benefício da liberdade provisória ao paciente, mediante imposição de medidas de contracautela." (TJ-SP - HC: 22872237520208260000 SP 2287223-75.2020.8.26.0000, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 27/01/2021, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/01/2021)

"Habeas Corpus - Roubo majorado e associação criminosa - Prisão preventiva decretada - Pedido de prisão domiciliar - Não se vislumbra, na atualidade, a presença dos requisitos da prisão preventiva - Decorridos mais de três anos e cinco meses desde os fatos - Paciente regularmente citada - Ausência de apontamento de recente envolvimento criminal - Constrangimento ilegal evidenciado - Ordem concedida, a fim substituir a prisão por medidas cautelares diversas." (TJ-SP - HC: 20369290320208260000 SP 2036929-03.2020.8.26.0000, Relator: Fernando Torres Garcia, Data de Julgamento: 14/04/2020, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/04/2020)

Dessa forma, revogo a prisão cautelar e concedo à ré o direito de recorrer em liberdade, desde que cumpridos as seguintes condições: a) proibição de ausentar-se da Comarca onde residem por lapso superior a 08 (oito) dias, sem autorização do Juízo; b) comparecimento pessoal e obrigatório a Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades e, ainda, comunicar o Juízo, qualquer mudança de endereço que ocorra; e c) proibição de exercício de profissão relacionada à corretagem, em especial a compra ou venda de imóveis, nos termos do art. 319, VI, do CPP. (art. 387, §1º, do Código de Processo Penal).

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Fixo, nos termos do artigo 387, IV, do CPP, e atento ao expresse pedido formulado na denúncia, o valor mínimo para reparação dos danos em R\$ 17.000,00 (dezesete mil reais), em conformidade com o relato das vítimas em sede policial, bem como o relato das testemunhas, submetido ao crivo do contraditório, perante as partes, dando conta que não fora recuperado o valor em dinheiro subtraído. Observo que, por

se tratar da fixação de valor mínimo, não se exige prova aprofundada do prejuízo suportado, nem que sua apuração se dê com precisão, o que somente será feito, se o caso, na esfera cível.

Condene a ré ao pagamento das custas processuais, ressalvada eventual justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado:

Oficie-se ao Instituto de Identificação civil, comunicando a condenação da ré.

Oficie-se ao TRE para os fins do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Oportunamente, expeça-se o necessário para execução da sentença, e depois remetam-se os autos ao arquivo, com as anotações de praxe.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Iguape, 08 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA